

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4939/2531

อัยการ ศรีสะเกษ
นาย ชัยอรรถ แซ่ปึง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33

ป.วิ.อ. มาตรา 216

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 มาตรา 14, มาตรา 83 ทวิ

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์ไม่ริบรณต์ของกลางที่ใช้ชนสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาให้ริบศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นไม่ริบรณต์ของกลางตามประสงค์ของจำเลยซึ่งเท่ากับจำเลยเป็นฝ่ายชนะคดีในชั้นอุทธรณ์แล้วแม้จำเลยจะไม่เห็นพ้องด้วยกับเหตุผลในคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แต่ข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ดังกล่าวก็มีได้กระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของจำเลยประการใดจำเลยจึงไม่มีอำนาจที่จะฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216

มูลกรณีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้ริบรณต์ของกลางจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์เห็นว่ารณต์ของกลางเป็นทรัพย์สินซึ่งจำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิด ศาลมีอำนาจริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) แต่เห็นว่ายังไม่สมควรริบพิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ริบรณต์ของกลาง จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาว่าความผิดฐานขนสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 14 นั้นเป็นความผิดเพราะไม่ได้รับใบอนุญาตขนสุราจากเจ้าพนักงานรถยนต์ของกลางจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่จำเลยใช้ในการกระทำความผิด และมาตรา 38 ทวิแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ได้กำหนดโทษให้รับของกลางหรือให้รับรถยนต์ซึ่งใช้บรรทุกหรือขนสุราด้วย ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่ารถยนต์ของกลางเป็นทรัพย์สินซึ่งจำเลยได้ใช้ในการกระทำความผิด และศาลมีอำนาจจับได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(1) เป็นการไม่ชอบ พิจารณาลงแล้วเห็นว่า คดีนี้ จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นขอให้ศาลอุทธรณ์ไม่รับรถยนต์ของกลาง ซึ่งศาลอุทธรณ์ก็ได้พิพากษาแก้เป็นไม่รับรถยนต์ของกลางตามประสงค์ของจำเลยแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือจำเลยเป็นฝ่ายชนะคดีในชั้นอุทธรณ์แม้จำเลยจะไม่เห็นพ้องด้วย กับเหตุผลในคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ แต่ข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ดังกล่าวก็ มิได้กระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือหน้าที่ของจำเลยประการใด จำเลยจึงไม่มีอำนาจที่จะฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น